

1500539-89.2019.8.26.0400
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Fato Atípico
Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa
Comarca: Olímpia
Foro: Foro de Olímpia
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/09/2022
... descrito na inicial.

2.1.1Do tráfico ilícito de produto em condições indevidas

Nos termos do art. 273, § 1º-B, do CP, "quem 'importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo' produtos em qualquer das seguintes condições: I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; II - em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Olímpia
Foro de Olímpia
Vara Criminal
Rua Engenheiro Reid, 377, Olímpia - SP - cep 15400-000

1500539-89.2019.8.26.0400 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500539-89.2019.8.26.0400
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico
Autor:
Justiça Pública
Parte processada:
VANILDO RODRIGUES DE SOUZA

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte Vanildo Rodrigues de Souza, devidamente qualificada, como incurso no art. 273, § 1º-B, V, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) (fls. 25/26).

A denúncia foi recebida em 22 de maio de 2020 (fls. 27/29).

A parte processada, devidamente citada (fls. 51), apresentou resposta escrita (fls. 36/37). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 52/53) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi intimada pessoalmente (fls. 69).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 03/04 [B0]), do auto de exibição e apreensão (fls. 05 [AEA]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 08/10) e definitivo (fls. 11/14 [LPTox]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Sivaldo Fernandes Amado, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 04), que: "apresentou o investigado e uma cartela do medicamento PRAMIL, que é utilizado para disfunção erétil. Notícia que durante buscas no estabelecimento comercial do investigado, onde houve a prisão em flagrante delito de Gabriel Rodrigues Soares da Silveira (RDO 1083/2018), acabou encontrando e apreendendo atrás do balcão, a cartela do medicamento supracitado. Ouvido em declarações, o investigado alegou que havia comprado uma única cartela de PRAMIL de um caminhoneiro viajante (desconhecido) pagando quarenta ou cinquenta reais. Não chegou a comercializar nenhum comprimido, tão somente fornecendo gratuitamente dois deles para um senhor conhecido por "Zé" experimentar, porém tal pessoa não retornou mais ao estabelecimento. A partir de então manteve-se na posse da cartela até que hoje foi apreendida. A autoridade policial após inteirar-se do fatos, determinou a lavratura do presente boletim de ocorrência e o encaminhamento do medicamento ao Instituto de Criminalística, posto que a materialidade de delito depende de laudo pericial comprobatório do princípio ativo." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Paulo César da Silva, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 04), que: "apresentou o investigado e uma cartela do medicamento PRAMIL, que é utilizado para disfunção erétil. Notícia que durante buscas no estabelecimento comercial do investigado, onde houve a prisão em flagrante delito de Gabriel Rodrigues Soares da Silveira (RDO 1083/2018), acabou encontrando e apreendendo atrás do balcão, a cartela do medicamento supracitado. Ouvido em declarações, o investigado alegou que havia comprado uma única cartela de PRAMIL de um caminhoneiro viajante (desconhecido) pagando quarenta ou cinquenta reais. Não chegou a comercializar nenhum comprimido, tão somente fornecendo gratuitamente dois deles para um senhor conhecido por "Zé" experimentar, porém tal pessoa não retornou mais ao estabelecimento. A partir de então manteve-se na posse da cartela até que hoje foi apreendida. A autoridade policial após inteirar-se do fatos, determinou a lavratura do presente boletim de ocorrência e o encaminhamento do medicamento ao Instituto de Criminalística, posto que a materialidade de delito depende de laudo pericial comprobatório do princípio ativo." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 07).

Confirmou a prática criminosa.

"É assistido por seu advogado, Dr. Paulo Henrique Urquiza de Castro; é proprietário do estabelecimento conhecido por 'Bar da Nadir'; há cerca de 1 (um) mês um caminhoneiro viajante passou em seu bar e lhe ofereceu uma cartela de PRAMIL por R\$ 40,00 (quarenta reais) ou R\$ 50,00 (cinquenta reais); o declarante se interessou pelo medicamento, que serve pra pessoa de idade praticar 'sexo'; deu 2 (dois) comprimidos para um senhor conhecido por 'Zé' experimentar, e só depois passaria a vender, mas ele não voltou mais no bar; desde então não chegou a vender mais nenhum comprimido; hoje os policiais estiveram em seu estabelecimento e fizeram a apreensão da cartela com os comprimidos."

Confessou, também, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava no seu estabelecimento a trabalhar, quando os membros da Polícia Militar apareceram. Abordaram-no. De fato, guardava, para consumo pessoal, medicamentos Pramil. Apresenta quadro de disfunção erétil. Daí o consumo desses produtos. Certa vez, deu um medicamento para um amigo. Nunca vendeu. Os membros da Polícia Militar inquiridos não gostam da sua pessoa. Por causa da localização do seu estabelecimento, acredita."

Recebo o trecho destacado como confissão.

Pois bem.

No entender deste magistrado, sem modificar a descrição do contexto fático contido na denúncia, atribuo, nos termos do art. 383, caput, do CPP, definição jurídica diversa (art. 273, § 1º-B, I, do CP).

E, assim, delibero sobre o contexto fático descrito na inicial.

2.1.1Do tráfico ilícito de produto em condições indevidas

Nos termos do art. 273, § 1º-B, do CP, "quem 'importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo' produtos em qualquer das seguintes condições: I – sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; II – em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; III – sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização; IV – com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; V – de procedência ignorada; VI – adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente", configura o crime de tráfico ilícito de produto em condições indevidas.

O tipo penal, vejam, é "quem" (qualquer pessoa) "importa" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "vende" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expõe à venda" (apresentar; mostrar), "tem em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente) "para vender" (elemento subjetivo específico) ou, "de qualquer forma" (ação livre), "distribui" (repartir, espalhar) ou "entrega" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual]) "produtos em qualquer das seguintes condições" (objeto material [elemento normativo]):

I – "sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente" (produto, posto não falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, não registrado na Agência de Vigilância Sanitária [norma penal em branco]);

[...]

V – "de procedência ignorada" (produto, posto não falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, cuja origem é, pela inexistência de registro na Agência de Vigilância Sanitária, desconhecida [norma penal em branco]);

[...]

De acordo com o art. 158, caput, do CPP, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado."

Exige-se, para a configuração deste crime (que deixa vestígios), a realização de exame de corpo de delito (laudo pericial químico), direto ou indireto, portanto.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Ao lado da confissão do acusado (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ – Quinta Turma – AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciados (LPTox), os produtos localizados e apreendidos são proscritos – por não possuírem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – pelo art. 1º da Resolução ANVISA n. 2.997/2006 (Sildenafil 50mg [substância comumente utilizada no tratamento da disfunção erétil], conhecido popularmente por "Pramil"), bem como pelo item 7 do Anexo da Resolução RE n. 791/2021.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

E, nesse aspecto, o acusado, posto alegar, não provou.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, vendeu e tinha em depósito, para consumo alheio (vontade de participar da circulação de produtos), os produtos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente (art. 273, § 1º-B, I, do CP).

Os produtos apreendidos e periciados são de procedência conhecida, a saber: a empresa La Química Farmacêutica S.A. – NOVOPHAR (LPTox).

Daí o não reconhecimento do inciso V, consigno.

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.1.2 Da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do CP

De acordo com o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1503472-43.2019.8.26.0268, da Comarca de Embu das Artes – Rel. Des. KLAUS MARQUELLI ARROYO, V.U., j. 06/04/2022, p. 10), do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ – AI no HC n. 239.363-PR, Rel. Min. SEBASTIÃO

REIS JÚNIOR, j. 26/02/2015) e do E. Supremo Tribunal de Federal (STF – Plenário – RE n. 979.962-RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 24/03/2021), o preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do CP é inconstitucional.

Mas qual a referência do preceito secundário?

Para o Supremo Tribunal de Federal (STF – Plenário – RE n. 979.962-RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 24/03/2021) e o nosso E. Tribunal de Justiça (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1503472-43.2019.8.26.0268, da Comarca de Embu das Artes – Rel. Des. KLAUS MARQUELLI ARROYO, V.U., j. 06/04/2022, p. 10), deve-se aplicar, em relação à conduta tipificada no art. 273, § 1º-B, I, do CP, o preceito secundário original do art. 273, caput, do CP (reclusão de 1 [um] a 3 [três] anos e multa).

Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ – AI no HC n. 239.363-PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 26/02/2015), deve-se aplicar, em relação à conduta tipificada no art. 273, § 1º-B, V, do CP, o preceito secundário do art. 33, caput, da LD (reclusão de 5 [cinco] a 15 [quinze] anos e pagamento de 500 [quinhentos] a 1.500 [mil e quinhentos] dias-multa), com a possibilidade, inclusive, da incidência do respectivo parágrafo quarto (causa de diminuição de pena).

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, a conduta da part ré coaduna-se ao disposto no art. 273, § 1º-B, I, do CP, de sorte que se aplica a redação original do preceito secundário do art. 273, caput, do CP.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 273, § 1º-B, V, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré, em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida e a saúde pessoal, secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de “circunstâncias judiciais”); (II) em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF – Plenário – RE n. 979.962-RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 24/03/2021) e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1503472-43.2019.8.26.0268, da Comarca de Embu das Artes – Rel. Des. KLAUS MARQUELLI ARROYO, V.U., j. 06/04/2022, p. 10) ao contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de produto em condições indevidas (art. 273, §§ 1º e 1º-B, I, do CP): 1 (um) ano de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da

Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Não há registros criminais (fls. 56/57), verifico.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), as circunstâncias não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré confessou espontaneamente, perante as autoridades policial e judicial, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal (Súmula 231 do STJ).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o ABERTO, porque, apesar do crime processado e julgado ser hediondo (art. 1º, VII-B, da LCH), a parte ré é primária e as circunstâncias não são desfavoráveis.

2.5Da substituição da pena aplicada por outra espécie

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, caput e § 2º, parte inicial (in initio), do CP, PODE ser substituída por UMA restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social desta Comarca (art. 43, I, do CP), nos termos do art. 45, § 1º, do CP.

2.6Da suspensão condicional da pena

A parte ré, com fundamento no art. 77, III (cabimento da substituição) (TJSP – 13ª Câmara da Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003115-71.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA, V.U., j. 18/10/2021, p. 05), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP e art. 2º, § 3º, da LCH, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão ou outra medida cautelar à parte ré, que poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo solta (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03 ["Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."]); TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca da Estância Turística de Pereira Barreto –

Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012 ["É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não."]).

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento nos arts. 383 e 387, caput, do CPP e na inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do CP (STF - Plenário - RE n. 979.962-RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 24/03/2021; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1503472-43.2019.8.26.0268, da Comarca de Embu das Artes - Rel. Des. KLAUS MARQUELLI ARROYO, V.U., j. 06/04/2022, p. 10), a parte ré VANILDO RODRIGUES DE SOUZA, portadora do RG n. 42.714.134 - SSP/SP, como incurso no art. 273, §§ 1º e 1º-B, I, do CP às penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime aberto; todavia, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por UMA restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social desta Comarca (art. 43, I, do CP), nos termos do art. 45, § 1º, do CP.

3.1Das providências preliminares

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

3.2Das custas processuais

Condene a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

3.3Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 - Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.2).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); conseqüentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

3.4Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das

NJCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 29 de setembro de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)